

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1412/2532

นางกันยา บุญเลี่ยม

ผู้ร้อง

นางสาวเจษฎา บุญเลี่ยม กับพวก โดย

ผู้คัดค้าน

นางลาวัลย์ วิทยมาศ ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมและในฐานะส่วนตัว

ผู้คัดค้าน

นางกันยา บุญเลี่ยม ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

นางลาวัลย์ วิทยมาศ กับพวก ผู้คัดค้าน

ที่ 1 ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้ง 5 ต่างได้ยื่นฎีกาไว้บัดนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายและทนายททุกคนตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อย ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้ง 4 จึงจะไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไปและขอถอนฎีกาที่ยื่นไว้โดยต่างฝ่ายต่างไม่คัดค้านการขอถอนฎีกาของอีกฝ่ายหนึ่ง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายดาบคล้อย บุญเลี่ยม และนางเชื้อ บุญเลี่ยมผู้ตายทั้งสอง ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามคำขอ ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านที่ 5 เป็นผู้จัดการมรดกแทน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอดถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายดาบ คล้อยและนางเชื้อ บุญเลียมและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 5 ในฐานะส่วนตัวและมารดาผู้ แทนโดยชอบธรรมของผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดกของนายดาบคล้อย และนางเชื้อ บุญเลียม ให้ผู้ร้องส่งมอบทรัพย์สินมรดกรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดกแก่ผู้คัดค้านที่ 5 เพื่อจะได้จัดการมรดกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นเฉพาะที่สั่งให้ผู้ร้อง ส่งมอบทรัพย์สินมรดกและเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกแก่ผู้คัดค้านที่ 5 นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ต่างฎีกา(อันดับ 108,111)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านถอนฎีกาส่วนค่าขึ้นศาลคู่ความเสีย มาฝ่ายละสองร้อยบาท จึงไม่คืนให้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านถอนฎีกาส่วนค่าขึ้นศาลคู่ความเสีย มาฝ่ายละสองร้อยบาท จึงไม่คืนให้จำหน่ายคดี

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ